

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE PONCE

JUNTA DE PLANIFICACIÓN

Parte Demandante

Vs.

JOSÉ LUNA PELLICCI, SANTIA
CASIANO GARCÍA Y LA SOCIEDAD
LEGAL DE GANANCIALES
COMPUESTA POR AMBOS

Parte Demandada

CIVIL NÚM.

SOBRE: Injunction estatutario, ausencia
de permiso de construcción

RE: QUERELLA NÚM. 2023-SRQ-012575

DEMANDA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la Parte Demandante, Junta de Planificación del Gobierno de Puerto Rico (en adelante “la Junta”), por conducto de la representación legal que suscribe y muy respetuosamente, **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**

I. LAS PARTES

1. La Parte Demandante es la Junta de Planificación del Gobierno de Puerto Rico, cuya dirección física es: Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella, Ave. De Diego Pda. 22, Santurce, Puerto Rico, su dirección postal: Po Box 41119, Santurce, Puerto Rico 00940-1119, y su número de teléfono: (787)-723-6200.
2. La Parte Demandada es el Sr. José Luna Pellicci, la Sra. Santia Casiano García y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, cuya dirección física, por información o creencia, es: Urb. Praderas del Sur, Calle la Ceiba 521, Santa Isabel, Puerto Rico 00757, su dirección postal: Hc Box 7710, Juana Díaz, Puerto Rico 00795 y su número de teléfono: (787)-709-3652.

II. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

3. El Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, tiene jurisdicción y competencia en este caso ya que la propiedad objeto de demanda, sita en la Urb. Praderas del Sur del Municipio de Santa Isabel, Puerto Rico. Artículo 5.003 de la Ley

- Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, 4 L.P.R.A. § 25c, según enmendada, y por la Regla 3.3 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 3.3.
4. El trámite administrativo que encauzó al presente recurso fue promovido en virtud de la autoridad conferida a la Junta mediante la *Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico* (Ley Núm. 161-2009), 23 L.P.R.A. § 9011 *et seq.*
 5. En específico, los Arts. 14.6 y 14.7 de la Ley Núm. 161-2009, 23 L.P.R.A. §§ 9024(e) y 9024(f), autorizan a la Junta a atender e investigar aquellas querellas presentadas por (i) cualquier agencia, dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, en representación del interés público, o (ii) una persona privada, natural o jurídica, que tenga interés propietario, o que sea colindante, propietaria u ocupante de una propiedad vecina, cuyo interés personal podría verse afectado.
 6. De igual forma, el Art 14.5(f)(g) de la Ley Núm. 161-2009, 23 L.P.R.A. § 9024d, faculta a la Junta a expedir órdenes de cese y desista o de paralización inmediata, y/o de mostrar causa para lograr los propósitos de los Estatutos Aplicables.
 7. Asimismo, los Arts. 14.5, *supra*, y 14.8, 23 L.P.R.A. § 9024g, de la referida ley facultan a este organismo a imponer multas administrativas por infracciones a los estatutos aplicables o por incumplimiento con las órdenes, permisos o condiciones de permisos expedidos al amparo de tales estatutos.
 8. El recurso se presenta de conformidad con las disposiciones de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, la Ley 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, mejor conocida como la *Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico* (Ley Núm. 75), 23 L.P.R.A. § 62 *et seq.*, y los reglamentos promulgados en virtud de éstas.
 9. El artículo 11(2) de la Ley Núm. 75, 23 L.P.R.A. § 62(j), le otorga a la Junta la facultad de: “[d]emandar y comparecer ante todos los tribunales de justicia”.
 10. Asimismo, el Artículo 14.1 de la Núm. Ley 161-2009, 23 L.P.R.A. § 9024, dispone que:

La Junta de Planificación...podrá presentar una acción de *injunction*, *mandamus*, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de una determinación final otorgada, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y

condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado o de una construcción autorizada mediante permiso, para la cual no se hayan realizado los pagos correspondientes a aranceles, pólizas, arbitrios y sellos; 4) **la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con un permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.** (Énfasis nuestro)

III. ALEGACIONES

11. La propiedad objeto de la acción de epígrafe ubica en la Urb. Praderas del Sur, Calle la Ceiba 521¹, Santa Isabel, Puerto Rico 00757 y está identificada con el siguiente número de catastro/parcela: 393-051-237-21 (la “propiedad querellada”).
12. El pasado 18 de enero de 2023, la Junta presentó una querella *motu proprio* a través del Sistema Unificado de Información *Single Business Portal* (“SBP”) a la que se le asignó el número 2023-SRQ-012575, debido a la ausencia de permisos para obras de construcción en la propiedad objeto de querella.
13. El 31 de enero de 2023, el Sr. Francisco Torres Pérez, inspector de la Junta, realizó una inspección ocular en la propiedad querellada.
14. Según el informe de investigación, durante la inspección se pudo observar las siguientes obras de construcción: (1) una marquesina en hormigón y bloques con medidas aproximadas de 10 pies de ancho, por 38 pies de largo y 10 pies de alto, ubicada en el lateral derecho de la estructura principal; (2) una estructura en hormigón y bloques de aproximadamente 14 pies de ancho, por 8 pies de largo y 9 pies de alto, ubicada en la línea de colindancia del lateral derecho; (3) una estructura en la colindancia de la parte posterior, con medidas aproximadas de 6 pies de ancho, por 5 pies de largo y 9 pies de alto; y (4) un pasillo con techo de aproximadamente 6 pies de ancho, por 12 pies de largo y 9 pies de alto.
15. Lo anterior, sin evidencia de que se contara con permiso de construcción aprobado para tales fines y en incumplimiento con la normativa aplicable.

¹ Solar marcado con el número E-21, según la Escritura de Compraventa Núm. 1, otorgada el 26 de junio de 2020 en el Municipio de Ponce, PR, ante la Notario Ivonne Marie García Torres.

16. Por consiguiente, el 1ro de octubre de 2024, la Junta emitió una *Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa* concediendo a la Parte Querellada, aquí Demandada, un término de veinte (20) días para que mostrara causa por la cual no debía imponérsele una multa por la cantidad de mil sesenta y nueve dólares con veinte centavos (\$1,069.20), debido a las violaciones incurridas.
17. En dicha Notificación la Junta apercibió, que antes de que finalizara el término para mostrar causa, la Parte Querellada podía: presentar evidencia del permiso requerido; presentar evidencia de haber eliminado las violaciones o infracciones encontradas; presentar evidencia impugnando los hallazgos y conclusiones, y fundamentando las defensas; presentar evidencia del pago de cualquier multa emitida previo a la fecha de su notificación; y/o solicitar una vista administrativa conforme al Reglamento Conjunto vigente.
18. La *Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa* fue notificada a través del correo electrónico provisto al personal de la Junta durante la inspección ocular.
19. Del expediente no surge que el correo electrónico haya sido devuelto o que no haya llegado al destinatario, por lo que la Orden se presume debidamente notificada.
20. El término concedido por la Junta transcurrió sin que la Parte Querellada contestara la Orden de Mostrar Causa y/o presentara la evidencia requerida.
21. En los sistemas de la agencia no se encontró evidencia de permiso de construcción aprobado o evidencia de trámites activos para la legalización de las obras de construcción realizadas en la propiedad querellada.
22. Consecuentemente, el 24 de enero de 2025, la Junta emitió una *Resolución Final* determinando que la Parte Querellada se encontraba en incumplimiento con las disposiciones legales aplicables, imponiendo la multa apercibida en la Orden de Mostrar Causa, e incluyendo los debidos apercibimientos de revisión.
23. De igual modo, la Junta advirtió que podía acudir al Tribunal de Primera Instancia a solicitar una Orden Judicial para que se ordenara la demolición de las obras ilegalmente construidas y el cobro de la multa impuesta.

24. De acuerdo con el expediente administrativo, la Parte Querellada no recurrió de la *Resolución Final* notificada por la Junta, por lo que la misma advino final y firme.
25. Surge del SBP, que el 19 de febrero de 2025 la Parte Demandada presentó, por conducto del Ing. José Ruiz Martínez, los siguientes trámites ante la Oficina de Gerencia de Permisos ("OGPe") para legalizar la ampliación de su vivienda: (1) Determinación de Cumplimiento Ambiental Vía Exclusión Categórica, caso núm. 2025-618674-DEC-313067; y (2) Permiso de Construcción Consolidado, caso núm. 2025-618674-PCOC-313122.
26. Según el memorial explicativo sometido en los trámites, el Sr. José Luna Pellicci solicitó permiso de construcción para legalizar la construcción de marquesina, almacén y medio baño en bloques y concreto.
27. Al día siguiente, la OGPe emitió la Certificación de Cumplimiento Ambiental por Exclusión Categórica núm. 2025-618674-DEC-313067.
28. En la misma fecha, la OGPe notificó el siguiente requerimiento de subsanación en el caso núm. 2025-618674-PCOC-313122:
- "Según el sistema y MiPR la calificación del solar es ARD. Para poder evaluar su caso deberá solicitar consulta de construcción para la legalización y ampliación de la estructura toda vez se contemplan variaciones en parámetros (Área del Ocupación) según SECCIÓN 6.1.16.4 PARÁMETROS DE DISEÑO (Lo existente más lo propuesto). La OGPe se encuentra imposibilitada de continuar con el proyecto según propuesto. De no estar de acuerdo con lo solicitado en la subsanación, podrá recurrir dentro del término jurisdiccional de cinco (5) días naturales contados desde la notificación del requerimiento de subsanación, a la División de Revisiones Administrativas mediante una solicitud de revisión administrativa expedita, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo 11.1 del Reglamento Conjunto."
29. En atención a lo anterior, el Ing. Ruiz Martínez solicitó a la OGPe que archivara el caso y presentó una nueva solicitud de Permiso de Construcción Consolidado bajo el caso núm. 2025-618674-PCOC-313159 para corregir los parámetros.
30. El 27 de febrero de 2025, la OGPe notificó el siguiente requerimiento de subsanación en el trámite núm. 2025-618674-PCOC-313159:
- "Se ha verificado el expediente digital de la presente solicitud y por este medio le informamos que el mismo carece de los siguientes requisitos de presentación Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios (Reglamento Conjunto): 1) - Evidencia de aprobación de etapas anteriores y/o

Consulta Construcción (CCO) aprobada, para considerar el proyecto según propuesto, debido al cumplimiento con las distancias al límite de la propiedad y/o Área de ocupación evidenciados en la propuesta. • De no contar con esto, para poder evaluar su caso según presentado deberá solicitar una Consulta de Construcción (CCO) para la legalización de las ampliaciones: marquesina, almacén y medio baño, toda vez se contemplan variaciones en parámetros de diseño SECCIÓN 6.1.16.4 PARÁMETROS DE DISEÑO (Separaciones de las Colindancias/patio y Área ocupación) Tabla 6.68 - Parámetros de Diseño Distrito ARD antes AD. La OGPe se encuentra imposibilitada de continuar con el proyecto según propuesto. ***DE CONFORMIDAD CON LA SECCIÓN 3.1.3.2 DEL REGLAMENTO CONJUNTO, A PARTIR DEL PRESENTE REQUERIMIENTO, USTED CUENTA CON UN TÉRMINO MÁXIMO DE TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO PARA SOMETER LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. *** Previo al vencimiento del término de treinta (30) días calendario, podrá solicitar una prórroga de treinta (30) días adicionales, para cumplir con los requerimientos establecidos mediante subsanación. Transcurrido dicho término de treinta (30) días calendario o su prórroga, y no haberse subsanado, cargado y devuelto de forma electrónica todos los documentos requeridos, se procederá con el archivo de la solicitud y de tener interés en el caso tendrá que comenzar el proceso de solicitud nuevamente, según dispone la Sección 2.1.9.2 (o) del Reglamento Conjunto. De no estar de acuerdo con lo solicitado en la subsanación, podrá recurrir dentro del término jurisdiccional de cinco (5) días naturales contados desde la notificación del requerimiento de subsanación, a la División de Revisiones Administrativas mediante una solicitud de revisión administrativa expedita, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo 11.1 del Reglamento Conjunto.”

31. El 4 de abril de 2025, el Ing. Ruiz Martínez solicitó que no se archivara la solicitud de Permiso de Construcción inicialmente radicada bajo el caso núm. 2025-618674-PCOC-313122.

32. El 7 de abril del mismo año, la OGPe notificó un segundo requerimiento de subsanación en el trámite para el permiso núm. 2025-618674-PCOC-313122, a saber:

“Se subsana la solicitud. Para completar la etapa de validación / evaluación de la presente solicitud de Permiso de Construcción se requiere aclarar, corregir y/o someter lo siguiente, conforme a las disposiciones del Reglamento Conjunto: 1) Deberá someter evidencia de etapas anteriores aprobada Consulta de construcción (CCO) ya que no cumple con la separación de colindancias del edificio accesorio según CAPÍTULO 8.4 EDIFICIOS Y USOS ACCESORIOS. Usted cuenta con 30 días adicionales para someter la información previamente solicitada por esta oficina o en su defecto su caso será archivado para todos los efectos legales según le fue aperebido.”

33. Las solicitudes núm. 2025-618674-PCOC-313159 y 2025-618674-PCOC-313122 fueron archivadas el 28 de mayo de 2025 y el 6 de julio de 2025, respectivamente, debido al incumplimiento con los requerimientos de subsanación notificados por la OGPe.

34. En los sistemas de la agencia, no se encontraron trámites posteriores para la legalización de las obras de construcción.

35. Evaluada la relación de hechos y los estatutos legales aplicables, queda establecido que la Parte Demandada violentó las disposiciones del Art. 9.12(a) de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, y las Reglas 1.6.7 y 3.2.1 del Reglamento Conjunto 2020, vigente al momento de la investigación, y del Reglamento Conjunto 2023, vigente actualmente.

36. El artículo 9.12(a) de la Ley Núm. 161-2009, 23 L.P.R.A. § 9019k, dispone en lo pertinente, lo siguiente:

Todo uso, construcción o reconstrucción, alteración, demolición, traslado de edificios en Puerto Rico, instalación de facilidades, subdivisión, desarrollo, urbanización de terrenos será previamente aprobado y autorizado por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), los municipios autónomos con jerarquías de la I a la V o por un Profesional Autorizado, según aplique en cumplimiento con las disposiciones legales aplicables.

37. Por su parte, la Regla 1.6.7 del Reglamento Conjunto 2023², prohíbe expresamente realizar actividad alguna de desarrollo o de uso del terreno, en cualquier propiedad bajo la jurisdicción de este Reglamento, sin que se obtengan todos los permisos, autorizaciones y certificaciones aplicables de la OGPe, los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la III, el PA, el IA o las entidades gubernamentales competentes autorizadas a expedir los mismos.

38. Asimismo, la Regla 3.2.1 del Reglamento Conjunto, *supra*, establece que:

- a. Se presentará una solicitud de Permiso de Construcción para toda obra que contemple una (1) o más de las siguientes actividades:
 - 1. Construcción
 - 2. Reconstrucción
 - 3. Remodelación
 - 4. Demolición
 - 5. Obras de urbanización
 - 6. Restauración
 - 7. Rehabilitación
 - 8. Ampliación
 - 9. Alteración

39. Con respecto a los parámetros de diseño aplicables a las propiedades ubicadas en distritos ARD (Área Rural Desarrollada), la Regla 6.1.16 del Reglamento Conjunto establece que, para el patio posterior se requerirán tres (3) metros, y se requerirán dos (2) patios laterales cada uno con un ancho no menor de tres (3) metros.

² La misma disposición está contemplada en el Reglamento Conjunto 2020.

40. A la fecha, la Parte Demandada no ha presentado evidencia de haber obtenido los permisos requeridos, ni de haber eliminado las violaciones señaladas en por la Junta.
41. Tampoco surge del expediente administrativo que la Parte Demandada haya emitido el pago de la multa impuesta durante el trámite de la querella 2023-SRQ-012575.
42. Al amparo del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, la Junta de Planificación tiene la facultad para solicitar a este Honorable Tribunal que le ordene a la Parte Demandada pagar la multa administrativa impuesta y demoler las obras de construcción objeto del recurso.

POR TODO LO CUAL, la Parte Demandante muy respetuosamente solicita a este Honorable Tribunal que conceda este recurso de manera permanente a favor de la Junta de Planificación y en los siguientes términos:

1. Ordenando a la Parte Demandada a demoler las obras ilícitamente construidas;
2. Ordenando el pago de mil sesenta y nueve dólares con veinte centavos (\$1,069.20) por concepto de la multa impuesta durante el trámite administrativo de la querella 2023-SRQ-012575;
3. Concediendo a la Junta de Planificación los honorarios de abogados incurridos para hacer cumplir con las disposiciones de las leyes y reglamentos aplicables por la suma de dos mil quinientos dólares (\$2,500.00);
4. Condenando a la Parte Demandada al pago de las costas y gastos adicionalmente incurridos en este litigio;
5. Le conceda a la Parte Demandante cualquier otro remedio que en derecho proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico a 26 de enero de 2026.

ERA ADVISORY GROUP, LLC.
PO Box 367957
San Juan, PR 00936
Tel. (939) 633-6550

f/Lcda. Rocío Sáez Mangual
RUA Núm. 21,053
rsaez@eragroupllc.com

f/Lcda. Isis García Ayuso
RUA Núm. 20,404
igarcia@eragroupllc.com

f/Lcdo. Rodrigo A. Altieri Cartagena
RUA Núm. 20,648
raltieri@eragroupllc.com

f/Lcda. Dana Cabrera Correa
RUA Núm. 20,223
dcabrera@eragroupllc.com